

עין משפט ונר מצוה

לֹב א ב מ״י פ״ו מהלכי ערכין הלכה כח סמג עשין קנל טושי״ע אה״ע סמג פא סעף 6:
לג ג מ״י שם טושי״ע ח סמג שם טושי״ע ח״מ סימן ריב סעף ט:
לד ד מ״י פ״יב מהלכי נדרים הלכה י סמג לאוין רמב טושי״ע י״ד סימן רלז סעי' עא וטושי״ע אה״ע סימן פא סעף 3:

מוסף רש"י

הרי זו עושה ואוכלת.
אין מעשה ידיה קדוש על פיו (בכחויות ונח). והמותר. הקדש את מותר מעשה ידי אשמו מה שהיא עושה לו יותר על הראוי שפסקין חכמים ולא הקדש מעשה ידיה עצמן, והמותר קטני לו בצמח כסף שנקטו לה חכמים שניתן לה בכל שנת מעה כסף לנוריה, לצד המזונות (שם).
בי ה' העדפה הוא דקאמר. כלומר הלכה דיפר ואלו מטעמיה, דאילו לר' יוחנן עיקר מעשה ידיה נזריך הפכה ולשמואל משום העדפה שמה תעדיף על הראוי הוא דלמר יפר, והשתא נמי הוה מנאי לאקשוי סוף סוף לא בא לעולם, דהא לא נעשה, אלא אקשי' ליה קושא' אחתימא (שם וס).
אי נמי אין הלבנה כת"ק. דלמר אין נזריך להפר, אלא יפר (שם).
אלא אמר ר' יוסף. לעולם הלכה ומטעמיה קאמר ומשום שמה יגרשנה, ושאני קרבנות, הקדש שאטו הקדש לכל אלא על חסד אחד גנשון קום (שם).
הוראי' ואדר' אוסר פירות חבירו עליו. מתוך שהוא תופס בתקום שאין חסם הקדש מופס, שגזס אוסר פירות חבירו עליו ואומר קום פירות שלימי עליו ובסתם הקדש אין אדם מקדיש דבר שאטו של, הלכך אדם אומר עליו נמי דבר שלא בא לעולם, אבל מתמי' בתקדיש הקדש גמור איירי ואטו ממחר לתפוס בקיום (שם).
אמר ליה אבוי. ומה ראייה פירות חבירו עליו לכאן, שהן פירות חבירו על דמיו, דעשייה היא משועבדת לו למעשה ידיה ואינה ראויה להתפסות בקיום ולכשיגרשנה קאמר דחיי' ועד שעדיין לא נעשית המלחכה עד לאחר גירושין וחזרה (קדושין סג).
שבלימא אדם אוסר פירות חבירו עליו. בקיום, שהרי אדם אוסר פירותיו על חבירו, בין גנשון קום לחבירו לבדו בין שהקשיו סתם הקדש גמור, אלא יאסור דבר שלא בא לעולם.
במתמי, לא המלחכה בזה ולא הרשות בזה ליה להתפס עד שמתגמל שיהי אדם אוסר פירות חבירו על אהה שממוקם שגחל אין אהה יכול לגמור איסור, שהרי

פה:

ר"ן

ואלו נדרים

משום דשעבודי משעבדת ליה ולאו כל כמינה דמפקעת ליה לשעבודי:

ס רבי עקיבא אומר יפר שמה פעדיף עליו יותר מן הראוי לו.

דקסבר ר"ע דהעדפה דידה היא וחיי'ל ענה נדרה דהא לא משעבדא ליה ומשום הכי נזריך להפר ומיהו מנאי מיפר משום דברים שנינו

לצינה ות"ק לא חייס להכי משום דסבירא ליה דהעדפה נמי דידה הוי. והאי העדפה היינו שמעדיף על מה שפסקו לה חכמים לעשות לצעלה דהיינו משקל חמש סלעים כדאימא בפרק אע"פ (בכחויות סד):
רבי יוחנן בן גורי **אומר יפר שמה יגרשנה וטהא אסורה לחזור לו**. דסבירא ליה לר' יוחנן בן גורי כת"ק דהעדפה נמי דצעל הויא הלכך משום העדפה אין נזריך להפר אלא שמה יגרשנה ויהא הנדר חל שמגרשנה אינה משועבדת לו למעשה ידיה וטהא אסורה לחזור לו לפי שאסרם בצמעה ידיה ואי אפשר לו ליחר שלא תטעון ושלא תחפזה וכל שאר מלאכות השנויות בצמשתנו שאשה עושה לצעלה ות"ק פליג עליה דר' יוחנן בן גורי אי משום דלא סבירא ליה דמהניא הפרה לבי מגרש לה אי משום נדרר גופא כיון דהשתא לא חיי'לקמיה נמי לא חיי'ל ופלוגמתייהו בצמעה אי דצעל הויא אי לא אוקיימנא לה בכחויות (דף קו).
בזהעדה שעל ידי הדחק כדאימא חתם:
גב' אמר שמואל הלכה כר' יוחנן. דלמר יפר:

למימרא דקסבר שמואל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. דאי לא כיון דהשתא לא חיי'ל נדרה לקמיה נמי לא חיי'ל:
ורמינאו המקדיש מעשה ידי אשמו הרי זו עושה ואוכלת. איכא דמוקמי לה בפרק אע"פ (שם נח):
**אפי' בצמעלה לה מזונות ואפי' הכי הרשות בידה לבטל המקדשו ותי זו עושה ואוכלת מדרב הונא דלמר התם יכולה אשה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה ומאן דפליג עליה דרב הונא התם מוקי לה למתני' בשאין מעלה לה מזונות ומשום הכי היא עושה ואוכלת^(א):
והמומר. אס הקדש מותר מעשה ידיה דהיינו יתר על חמש סלעים ציהודה כדאימא חתם:
ר"מ אומר הקדש. מוקי לה שמואל התם [בצמעלה לה מזונות ואינו מעלה לה] מעה כסף**

שמקנו לה חכמים תחת מותר ור' מאיר דלמר הקדש לאו מחיים קאמר דהא לית ליה ציה מידי אלא הקדש לאחר מיתה קאמר שהצעל זכה בההוא מותר מדין ירושה וסבירא ליה לרבי מאיר דלדס מקדיש דבר שלא בא לעולם:
רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין. דסבירא ליה דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:
וי סימא יי קאמר הלכה כרבי יוחנן בן גורי על העדפה הוא דקאמר. במאי דפליג עליה דר"ע דלמר ר"ע יפר משום העדפה דסבירא ליה לר"ע העדפה דידה הויא ואיחור פליג עליה דמשום העדפה אין נזריך להפר דהעדפה נמי דצעל היא בזה בלחוד הוא דלמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן גורי אבל במאי דלמר יפר לא סבירא ליה כותיה דודאי לא נזריך הפרה דלא חיי'ל נדרא כלל דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:
ויאמא הלכה כרבי יוחנן בן גורי אלא דלמר רבי יוחנן בן גורי סתמא לאו בזהעדה בלחוד משמע אלא בעיקר מילתא דלמר יפר:
אי נמי אין הלכה כרבי עקיבא. והא אחי שפיר דמשמע דלית הלכתא כרבי עקיבא צמידי לא במאי דלמר יפר דהא אין נזריך הפרה משום דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם ולא במאי דקאמרי דהעדפה דידה הויא דליתא אלא דצעל הויא:
אי נמי הלכה כחנא קמא. דלמר אין נזריך להפר דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וזה הפירוש הנכון אף על פי שלא פירש כן רש"י ז"ל בפרק אע"פ:
שאני קונמות הואיל ואדם אוסר פירות חבירו עליו. מאי קא פרכת מהקדש לקונמות אף על גב דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אדם אוסר דבר שלא בא לעולם דאשכחן מילתא דאימא בקונמות וליתא בהקדש שהרי אע"פ שאין אדם מקדיש פירות חבירו אדם אוסר פירות חבירו עליו וכיון שכן אדם אוסר נמי דבר שלא בא לעולם דהא פירות חבירו לדידיה כדבר שלא בא לעולם דמי דלית ליה בזה מדיד:
אמר ליה אבוי בשגמא אדם אוסר פירות חבירו עליו שהרי אדם אוסר פירותיו על חבירו. אין ודאי קושטא קאמרנא דפירות חבירו כדבר שלא בא לעולם דמי מיהו ממקום שגחא דאת לא משכחת בקונמות דאדם אוסר אלא היכא דהוי חד מינייהו ברשותיה או הפירות או האדם הנאסר בזה ומשום הכי אדם אוסר פירות חבירו עליו דנהי שהפירות אינן ברשותו גופיה מיהא ברשותו הוא דכי היכי דאדם אוסר פירותיו על חבירו אע"פ שחבירו אינו ברשותו כיון שהפירות נראותו דאלמלא בחד מינייהו סגי ומיהא שפיר איכא למילף דאדם אוסר דבר שלא בא לעולם דדבר שלא בא לעולם כפירות חבירו דמי:
אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו. דומיא דמתניתין משעה ידיה שלא בא לעולם על בעלה הא לא מיתא למיפשט לאיסורא אחרבה ממקום שגחא איכא למילף הימנא שהרי אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו ודבר שלא בא לעולם על חבירו כפירות חבירו על חבירו דמי:
אלא אמר רב הונא צריה דרב יהושע צאומרס יקדשו ידי לעושיהן וכו'. מתניתין היא דמוקמא בזהכי הלכך כיון ידיים אייתנהו בעולם נזריך להפר:
וי אמרה הוי קדש. בצממיה והא משמעבדין ידיה לצעלה. אפילו למאן דלמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם פריך דכי האי גוונא לא מהני דאפילו איחור לא קאמר אלא בצאומר צפירוש שיחול אותו דבר בצאותו זמן שאפשר לו לחול כההיא דתנן לאחר שאתגביר לאחר שיחליץ לך יבמך [בכחויות נח]:
אבל סתמא ודאי מהשתא משמע. ומפרקינן דלמנרה לכי מגרשה ומשום הכי מהני שהרי פירשה דצריה שיחול נדרה בזמן שראוי לו לחול:
השתא מיהא לא מגרשה וממאי דכי אמרה הכי מהניא. כלומר תירלת למ"ד אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם דבהאי לישנא דקאמרנא לדידיה ודאי מהני אבל למ"ד אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אפי' אמרה הכי אמרה:
מהני:

פרק אחד עשר נדרים

רש"י

מסורת הש"ס

א) [בכחויות נח. וסס כל הסוגיא:]
ב) ס"א אין, ג) [קדושין סג.]:
ד) דף גא,
ה) [שזין עוד לע"א],
ו) ע"כ שזין לע"א,

הגהות הב"ח

א) גב' והמותר (ר' מאיר)
ב)מא"מ. וי"ב ס"א רבי טרפון:
ג) שם אי נמי הלכה ל"ב גירסת רש"י
ב) אע"פ אי נמי אין הלכה כח"ק אי נמי הלכה כר"ע וכן נראה מפירוש שלמנינו דבר הוא גורס אבל ר"מ ור"מ גורסים אפכה וע"ש:
א) רש"י ד"ה ואמר שמואל ור' י"י הסנדלר ומוקי לה ההם בשאין מעלה לה מעה כסף דתקט לה חכמים:
ד) ד"ה לימא אין הלבנה כת"ק אי נמי **בזהעדה**. כלומר הלכה כר' יוחנן ב"נ דלמר יפר והיינו טעמא דיפר משום העדפה ולא משום גירושין:
לימא **הלכה כרבי עקיבא**. דמוקי לטעמיה משום העדפה אלא מדקאמר הכי ש"מ כדאשמעינן מעיקרא ולעולם קשיא דשמואל דשמואל:
וי סימא יי אמר רב יוסף. לעולם קסבר שמואל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:
ושאני קונמות וכו' **ה"ג אמר ל' בשגמא אדם אוסר פירות חבירו עליו**. בשגחיה ענין יש בו כח לכך שחרי אין בו כח לאסור פירות חבירו על חבירו וכן נראה מפירוש חבירו עליו שבאותו ענין יש בו כח לכך ד"ל יאסור פירותיו על חבירו אלא יאסור דבר שגב"ל על חבירו שהרי אין בו כח לאסור וכו' ולהכי נמי וכו' הדיוקין של בעל האדן יכולה:

תוספות

עושה ואוכלת. שאין מעשה ידיה קדוש על פיו ובפרק אע"פ (דף נח):
מפרש שמעלה לה מזונות ולא מעלה לה מעה כסף ומשה כסף תחת מעשה ידיה ומזונות תחת מותר:
והמותר (ר"מ אוסר הקדש. ואיכאן) דלמר התם שאטו מעלה לה מעה כסף ולא מזונות ומותר אינו קדוש אלא לאחר מיתה ואיקדוש הכל ומותר ר"ל מה ששימרה לאחר מיתה שלא אכלה:
חולין. שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:
וכי תיבא בי אביר שבמואל הלבנה כרבי יוחנן ב"ג להעדפה. כלומר דין דפליג רבי יוחנן ב"ג בצמיתותין כרבי עקיבא דלמר שמה תעדיף דסבר דהעדפה הויא לעגמה ורבי יוחנן בן גורי סבר דהויא לעגמא ובהך דינא פסק שמואל כר' יוחנן אבל ודאי לא סבר דקדשה מעשה ידיה לכל דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:
הבי גרים רבינו **גמאל וליבא הלבנה כרבי יוחנן בן גורי להעדפה וא"כ אין הלבנה כר' עקיבא א"נ הלבנה כת"ק**:
שאני קונמות. דלמר רבי יוחנן דמי' על דבר שלא בא לעולם מתוך שהוא תופס דבר שאין חסם הקדש מופס דלדס אוסר בקיום פירות חבירו עליו ובלשון הקדש אינו אוסר דבר שלא בא לעולם משא"כ בהקדש והשתא ס"ד דה"ה דתאסור האשה על בעלה בקיום יי היכי דלסרה על נפשה ואני ממיר:

בשלבא אדם אוסר פירות חבירו. אע"פ שאטו שלו שכן אדם אוסר פירותיו על חבירו ומכירו אינו ברשותו אע"פ דדבר האסור אינו ברשותו יאסור דבר שלא בא לעולם שכן אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו וקונמות מעשה ידיהן דמתניתין אינה בעולם ויכי' מנאי אסרה לבעל:
באומרת יקדשו ידי לעושיהם. ידיים איתנהו בעולם הכי הוא כמי שמתגמל נמי היה בעולם:
ורא משתעבדא ידיה לבעלה. ולא חל הקדש:
דאמריה לבי מגרשה. יחיו קדושים ונמא תיבא דבי אמרה הבי מהני. כיון דאילו השתא לית ליה רשות לאיקדושי היכי קדוש לקמיה ובפרק אע"פ גרסינן

ומי איכא מדיד דמעיקרא לא קדוש והשתא קדוש:

פירוש הרא"ש

נמי דבר שלא בא לעולם:
בשלבא אדם אוסר פירות חבירו עליו. אע"פ שהפירות אינן ברשותו:
שהרי אדם אוסר פירותיו על חבירו. אע"פ שאין חבירו ברשותו:
אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו. דאיכא מתמי דבר שלא בא לעולם וגם חבירו אינו ברשותו:
שאין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו. כיון דאיכא מתמי שהנדר הנאסר אינו ברשותו וגם מי שאסר עליו אינו ברשותו ודמתני' היא מקדשת מעשה ידיה שלא באו לעולם על בעלה:
ידיים איתנהו בקולם. וכל מלחכה שמתגמל נמי היה בעולם:
ורא משתעבדא ידיה לבעלה. ולא חל הקדש:
דאמריה לבי מגרשה. יחיו קדושים. דעתה אינה יכולה להקדישן ובפרק אע"פ גרסינן ומי איכא מדיד דאילו השתא לא קדוש ולקמיה קדוש: